

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 66/2553

นางสาวนันทวรรณ ศุภรสิงห์

ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 34

ป.วิ.พ. มาตรา 55

คำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่า จ. เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความพิทักษ์ของผู้ร้องจะมีคำขอมาด้วยกันเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้พิทักษ์เป็นผู้มีอำนาจทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่กล่าวไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 34 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ได้ด้วยตนเองไม่ได้ เนื่องจากคำร้องขอของผู้ร้องเป็นแต่เพียงการขอล่วงหน้าโดยยังไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ตามที่ขอเกิดขึ้นจริง จึงไม่มีข้อเท็จจริงที่จะให้ศาลนำมาพิจารณาวินิจฉัยเพื่อใช้ดุลพินิจได้ ศาลจึงมีคำสั่งยกคำขอส่วนนี้ของผู้ร้อง

---

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนางจินตนา ซึ่งป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก ไม่สามารถจัดการงานด้วยตนเองได้ ขอให้สั่งว่านางจินตนาเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ อยู่ในความพิทักษ์ของผู้ร้อง และขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้พิทักษ์เป็นผู้มีอำนาจกระทำการ หรือให้เข้าสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน หรืออสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่าสามปี หรือทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจะได้มาหรือปล่อยไปซึ่งสิทธิในอสังหาริมทรัพย์

หรือในสังหาริมทรัพย์อันมีค่า เสนอคดีต่อศาลหรือดำเนินกระบวนการพิจารณาใดๆ และ  
ประนีประนอมยอมความแทนคนเสมือนไร้ความสามารถได้

ศาลประกาศวันนัดไต่สวนแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้าน

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งว่า นางจินตนา เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  
และให้อยู่ในความพิทักษ์ของนางสาวนันทวรรณผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษายืน ค่าฤชา  
ธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า "ที่ผู้ร้องฎีกาว่า ศาลชั้นต้น  
ยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยและมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอของผู้ร้องที่ขอให้สั่งอนุญาตให้ผู้ร้องใน  
ฐานะผู้พิทักษ์เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนางจินตนา คนเสมือนไร้ความสามารถ  
จึงเป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งเฉพาะคำขอของผู้ร้องที่ให้นาง  
จินตนาเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความพิทักษ์ของผู้ร้อง โดยไม่ได้  
สั่งอนุญาตให้ผู้ร้องมีอำนาจกระทำการแทนอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ผู้ร้องขอ เช่นนี้  
พอที่จะอนุมานถือได้ว่า ศาลชั้นต้นสั่งยกคำขอให้ข้อนี้ของผู้ร้อง ทั้งผู้ร้องก็ได้ใช้สิทธิ  
อุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ภาค 1 ก็ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ร้องแล้ว ปัญหาที่ศาลฎีกา  
จะต้องวินิจฉัยจึงมีตามที่ผู้ร้องฎีกาว่า ที่ศาลล่างทั้งสองยกคำขอโดยไม่อนุญาตให้ผู้  
ร้องในฐานะผู้พิทักษ์เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนางจินตนาคนเสมือนไร้ความ  
สามารถนั้นชอบแล้วหรือไม่ เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 34  
วรรคสาม ที่บัญญัติว่า ในกรณีที่คนเสมือนไร้ความสามารถไม่สามารถจะทำการอย่าง

หนึ่งอย่างใดที่กล่าวมาในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้ด้วยตนเอง เพราะเหตุมีกาย  
พิการหรือมีจิตพ้นเพื่อนไม่สมประกอบ ศาลจะสั่งให้ผู้พิทักษ์เป็นผู้มีอำนาจกระทำการ  
นั้นแทนคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ มีความหมายว่า จะต้องมีการณีใดกรณีหนึ่ง  
เกิดขึ้นแล้ว และปรากฏข้อเท็จจริงว่าคนเสมือนไร้ความสามารถไม่สามารถกระทำการ  
นั้นๆ ในสถานการณ์หรือเวลาในขณะนั้นได้ด้วยตนเองเพราะเหตุมีกายพิการหรือจิต  
พ้นเพื่อนไม่สมประกอบ กรณีใดกรณีหนึ่งนั้นจะต้องมีรายละเอียดข้อเท็จจริงพอที่จะ  
ทำให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาวินิจฉัยว่า สมควรจะอนุญาตให้ผู้พิทักษ์มี  
อำนาจกระทำการนั้นแทนคนเสมือนไร้ความสามารถหรือไม่เมื่อตามคำร้องและคำขอ  
ของผู้ร้องเป็นแต่เพียงการขอล่วงหน้าโดยยังไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ตามที่ขอเกิด  
ขึ้นจริง จึงไม่มีข้อเท็จจริงที่จะให้ศาลนำมาพิจารณาวินิจฉัยเพื่อใช้ดุลพินิจได้ ที่ศาล  
ล่างทั้งสองมีคำสั่งยกคำขอของผู้ร้องในส่วนนี้ชอบแล้ว ฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นและชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(พิศาล อัยยะวรากุล-นพวรรณ อินทร์มพรรย์-พิษณุ ดำรงเกียรติวัฒนา)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้เป็นคดีไม่มีข้อพิพาท ต้องเสนอคดีต่อศาลโดยทำเป็นคำร้องขอ เนื่องจากบุคคล  
นั้นจะต้องใช้สิทธิทางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55

และมาตรา 188 กรณีสั่งให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ เมื่อมีเหตุตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 32 บุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา 28 ร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได้ ถือได้ว่าบุคคล ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 28 จะต้องใช้สิทธิทางศาล จึงยื่นคำร้องขอต่อศาลได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ซึ่งเป็นคำสั่งแต่งตั้งผู้พิทักษ์ เมื่อ ศาลมีคำสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ศาลจะมีคำสั่งตั้งผู้พิทักษ์ด้วย มีผลให้คนเสมือนไร้ความสามารถจะทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 34 (1) ถึง (11) ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อน แต่ถ้าเป็นกรณีที่ คนเสมือนไร้ความสามารถจะทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 34 (1) ถึง (11) ได้ด้วยตนเอง เพราะเหตุมีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ซึ่งจะต้องให้ผู้ พิทักษ์ทำแทนนั้น ผู้พิทักษ์จะต้องได้รับคำสั่งของศาลให้เป็นผู้มีอำนาจกระทำการตั้ง กล่าวแทนคนเสมือนไร้ความสามารถตามมาตรา 34 วรรคสามและถือได้ว่าผู้พิทักษ์ จะต้องใช้สิทธิทางศาล จึงยื่นคำร้องขอต่อศาลได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 55 ซึ่งเป็นคำสั่งอนุญาต อันเป็นอำนาจของบุคคลที่มีฐานะเป็นผู้ พิทักษ์ที่จะยื่นคำร้องขอเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก ถ้าศาลยังไม่มีคำสั่งตั้งผู้พิทักษ์ ก็ ไม่มีผู้พิทักษ์ที่จะยื่นคำร้องขอในเรื่องนี้ได้ คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งเป็นคน เสมือนไร้ความสามารถและตั้งผู้พิทักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 32 กับขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้พิทักษ์มีอำนาจกระทำการตามที่ระบุในคำร้องขอ แทนคนเสมือนไร้ความสามารถตามมาตรา 34 วรรคสามมาด้วย เมื่อศาลยังไม่ได้มี คำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้พิทักษ์ ผู้ร้องจึงไม่น่าจะมีอำนาจยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตาม มาตรา 34 วรรคสาม มาในคำร้องของตามมาตรา 32 ได้ มิใช่ว่ายังไม่ปรากฏว่ามี เหตุการณ์ตามที่ขอเกิดขึ้นจริงจึงไม่มีข้อเท็จจริงที่จะให้ศาลนำมาพิจารณาวินิจฉัย เพื่อใช้ดุลพินิจได้ดังที่ศาลฎีกาวินิจฉัย ไพโรจน์ วายุภาพ